CAIJ

NOUVELLE SÉRIE

RÉPERTOIRE DE DROIT

CHARTE DE VIE COMMUNE

Famille

Numéro de document : 11.1

MISE EN GARDE

L'utilisation des documents publiés dans le *Répertoire de droit/Nouvelle série* commande prudence et discernement. Ils doivent être adaptés à chaque cas particulier. Les documents publiés au *Répertoire de droit/Nouvelle série* n'engagent pas la responsabilité du Centre d'accès à l'information juridique, de la Chambre des notaires, ni celle des auteurs qui y ont collaboré.

La version Word ne contient pas les notes de bas de page. Il est donc recommandé de consulter en premier lieu la version PDF annotée.

DROITS D'AUTEUR

Sauf indication contraire, la forme et le contenu du *Répertoire de droit/Nouvelle série* sont protégés par le droit d'auteur et par les lois québécoises, canadiennes et étrangères sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit et à quelque fin que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable de la Chambre des notaires.

Le CAIJ réserve l'usage, la modification et la transmission des contenus aux notaires et à ses membres détenant un accès.

MARQUE DE COMMERCE

Les marques de commerce et les logos présentés sur les documents sont la propriété du CAIJ ou de tierces parties. La permission d'utiliser l'une de ces marques de commerce doit être obtenue par écrit auprès de la tierce partie détentrice de la marque de commerce en question.

CITATION DES MODÈLES

Cette publication peut être citée de la façon suivante : *Titre du modèle*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Thème », Document n^{o}, Montréal, CAIJ, année.

Le titre de la collection peut être mis au long (Répertoire de droit/Nouvelle série) ou sous sa forme abrégée (R.D./N.S.).

SOUTIEN FINANCIER

Le CAIJ souhaite souligner la contribution du Fonds d'études notariales.

© Centre d'accès à l'information juridique

ISBN 978-2-925334-26-2

Ce modèle a été préparé par :

Me Laurent Fréchette, notaire émérite et TEP. Expert retenu par la Chambre des notaires lors de consultations récentes en préparation de l'établissement des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, il a auparavant été membre du Groupe d'experts du ministère de la Santé chargé d'examiner l'applicabilité de l'aide médicale à mourir dans un contexte d'inaptitude. Il est régulièrement invité sur diverses tribunes pour traiter du sujet du consentement substitué dans un contexte de fin de vie. Reconnu également pour sa pratique auprès des familles de personnes handicapées, il a pris la parole au Parlement Européen lors de la Conférence conjointe de la Commission Européenne et de la HCCH pour la protection transfrontalière des personnes vulnérables en 2018 et a agi comme expert lors de la réforme de la *Loi sur l'aide aux personnes et aux familles* (2018) et de la *Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale* (2024). Membre du conseil d'administration de la Chambre des notaires de 2014 à 2024, il préside actuellement son Comité de formation initiale et est, depuis 2021, membre-observateur au conseil d'administration du CAIJ.

LA CHARTE DE VIE COMMUNE[1]

COMPARAISSENT :

…… [*prénom, nom*], …… [*occupation*], résidant à ……[2]

ET

…… [*prénom, nom*], …… [*occupation*], résidant à ……

Ci-après nommé(e)s les « *conjoint(e)s* »;

[*OPTION 1 : MARIAGE*]

[1] Il y a lieu de reconnaître la paternité et le caractère innovant du concept de « Charte de vie commune » ou « Contrat conjugal » au professeur Alain Roy, lequel l'a initialement développé dans son ouvrage *Le contrat de mariage réinventé : Perspectives socio juridiques pour une réforme*, Montréal, Éditions Thémis, 2002. Pour plus d'informations sur le sujet de la Charte de vie et de son contenu voir également Alain ROY, « La charte de vie commune ou l'émergence d'une pratique réflexive du contrat conjugal », (2007) 41-2 *R.J.T.* 399 (en ligne), de même que Alain ROY, « La charte de vie commune. Qu'avez-vous fait de mon contrat? Je l'ai inventé », (2012) 21-10 *Entracte* (en ligne); voir aussi Laurent FRÉCHETTE, « La Charte de vie, outils d'énonciation des attentes et aspirations conjugales et familiales », conférence présentée le 18 octobre 2023 à Anjou par l'Association professionnelle des notaires du Québec dans le cadre de la journée de formation Portrait de famille.
Une mise en contexte s'impose d'emblée quant au présent modèle, destiné à une pratique professionnelle avertie. L'auteur tient à prévenir le lecteur que l'approche proposée s'écarte délibérément des modèles usuels offerts en pratique notariale. Il ne s'agit pas ici d'un simple recueil de stipulations prédéterminées appelées à suppléer aux règles de droit, mais bien d'un assemblage normatif conçu pour accompagner le notaire dans une démarche de co-construction avec ses clients, en vue de faire émerger et de formuler leurs besoins juridiques propres.
Une telle orientation, assumée comme hors norme, pourrait susciter des réserves auprès de certains collègues. Certaines clauses pourront paraître étendues, voire déroutantes, et l'absence de canevas rédactionnel rigide pourrait engendrer un certain inconfort. L'auteur en est pleinement conscient : il invite néanmoins ses collègues à quitter les schémas convenus, dans une perspective résolument réflexive de la pratique du droit.
Ce positionnement s'inscrit dans une évolution plus large du contexte sociojuridique québécois. Près d'un quart de siècle après la publication de la thèse doctorale du professeur Roy, les transformations des réalités conjugales et familiales − pensons notamment à la gestation pour autrui ou à l'émergence de l'union parentale − témoignent d'une diversification désormais incontournable des formes de vie commune. Dans ce contexte renouvelé, l'auteur exprime l'espoir que la communauté juridique se montre disposée à repenser ses outils et ses méthodes, en s'ouvrant à une pratique réflexive du droit. Une telle démarche permettrait à la Charte de vie commune de s'inscrire progressivement dans la normalité de l'accompagnement notarial offert aux couples et aux familles.

[2] N'inscrire à l'acte que les renseignements pertinents à l'identité des parties et conformes à la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, RLRQ, c. P-39.1. Ne pas inscrire de renseignements confidentiels tels que les dates de naissance, les numéros d'assurance sociale, etc. Voir Nelson TESSIER, « La protection des renseignements personnels dans le cadre de la pratique notariale », (2009) 18-2 *Entracte*, p. 14 (en ligne).

Lesquels (Lesquelles) sont marié(e)s ensemble depuis le ……[3], sous le régime de la ……[4] et entendent régler entre eux certains aspects extra-patrimoniaux de leur vie commune selon les conventions suivantes, à savoir :

[fin de l'option 1]

[*OPTION 2 : UNION DE FAIT*]

Lesquels (Lesquelles) déclarent faire vie commune[5] depuis le …… et entendent régler entre eux certains aspects extra-patrimoniaux de leur vie commune selon les conventions suivantes, à savoir :

[fin de l'option 2]

[*OPTION 3 : UNION CIVILE*]

Lesquels (Lesquelles), se sont uni(e)s civilement le ……[6] sous le régime de la ……[7] et entendent régler entre eux certains aspects extrapatrimoniaux de leur vie commune selon les conventions suivantes, à savoir :

[fin de l'option 3]

[*OPTION 4 : UNION PARENTALE*]

Lesquels (Lesquelles) déclarent faire vie commune[8] sous le régime d'union parentale depuis le ……[9], date à laquelle ils (elles) sont devenu(e)s ensemble parents de …… et entendent régler entre eux certains aspects extrapatrimoniaux de leur vie commune selon les conventions suivantes, à savoir :

OU

---

3 Le notaire prendra soin d'obtenir un certificat de mariage auprès du Directeur de l'état civil (art. 146 et 148 C.c.Q.). Il devra ensuite vérifier, au Registre des droits personnels et réels mobiliers, les changements apportés au premier régime des conjoints, s'il y a lieu.

4 Pour éviter une facture trop légaliste, il est proposé de se limiter aux éléments essentiels : mariage, date, régime matrimonial sans référence formelle.

5 Selon l'article 521.20 al. 4 C.c.Q., sont des *conjoint(e)s* de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Cette vie commune se présume lorsque ces personnes cohabitent et sont les parents d'un même enfant. Les *conjoint(e)s* devraient produire au notaire des documents pouvant attester leur cohabitation, tels que, par exemple, leurs pièces d'identité, leur bail, leur titre de propriété, leur déclaration fiscale, un compte de taxes foncières ou un compte de services publics. Dans l'éventualité où le couple ne réside pas à la même adresse, des déclarations solennelles ou des documents additionnels devront être produits afin d'attester la vie commune.

6 Le notaire prendra soin d'obtenir un certificat d'union civile auprès du Directeur de l'état civil (art. 146 et 148 C.c.Q.). Il devra ensuite vérifier, au Registre des droits personnels et réels mobiliers, les changements apportés au premier régime des conjoints, s'il y a lieu.

7 Pour éviter une facture trop légaliste, il est proposé de se limiter aux éléments essentiels : union civile, date, régime matrimonial sans référence formelle.

8 Selon l'article 521.20 al. 4 C.c.Q., sont des *conjoint(e)s* de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Cette vie commune se présume lorsque ces personnes cohabitent et sont les parents d'un même enfant. Les *conjoint(e)s* devraient produire au notaire des documents pouvant attester leur cohabitation, tels que, par exemple, leurs pièces d'identité, leur bail, leur titre de propriété, leur déclaration fiscale, un compte de taxes foncières ou un compte de services publics. Dans l'éventualité où le couple ne réside pas à la même adresse, des déclarations solennelles ou des documents additionnels devront être produits afin d'attester la vie commune.

9 Le notaire prendra soin d'obtenir un certificat de naissance de l'enfant auprès du Directeur de l'état civil (art. 146 et 148 C.c.Q.).

Lesquels (Lesquelles) déclarent vivre sous le régime d'union parentale depuis le ……, date du début de leur vie commune, alors qu'ils (qu'elles) étaient ensemble parents de …… et entendent régler entre eux certains aspects extrapatrimoniaux de leur vie commune selon les conventions suivantes, à savoir :

OU

Lesquels (Lesquelles) déclarent faire vie commune[10] et être ensemble parents. Ils (Elles) déclarent vivre en régime d'union parentale depuis le ……, date à laquelle le mariage[11] précédent de …… avec …… a été dissous par jugement de divorce; et entendent régler entre eux certains aspects extra-patrimoniaux de leur vie commune selon les conventions suivantes, à savoir :

OU

Lesquels (Lesquelles) déclarent faire vie commune[12] et être ensemble parents. Ils (Elles) déclarent vivre en régime d'union parentale depuis le ……, date à laquelle ils (elles) ont adhéré à ce régime aux termes d'une convention d'assujettissement et entendent régler entre eux certains aspects extrapatrimoniaux de leur vie commune selon les conventions suivantes, à savoir :

[fin de l'option 4]

1. Préambule

La présente **Charte de vie** commune constitue un instrument dynamique favorisant une meilleure connaissance de soi et de l'autre, dans un esprit de dialogue, de respect et de cheminement commun. Elle vise à expliciter les attentes des *conjoint(e)s*, leurs limites respectives et leurs valeurs partagées, de sorte qu'il en résulte la mise en place d'engagements réciproques souples et évolutifs qui les guideront dans leur vie conjugale (et parentale) tant au point de vue de leurs rapports personnels que patrimoniaux.

Bien que les engagements qui découleront des présentes et les attentes et les aspirations exprimées par les *conjoint(e)s* n'aient pas de portée juridique au sens strict et qu'elles ne peuvent donc pas donner lieu à des sanctions en cas de non-respect, les *conjoint(e)s* jugent essentiel de consigner ce qui constitue, à leurs yeux, des **valeurs humaines fondamentales** communes qui contribueront à consolider la

---

10 Selon l'article 521.20 al. 4 C.c.Q., sont des *conjoint(e)s* de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Cette vie commune se présume lorsque ces personnes cohabitent et sont les parents d'un même enfant. Les *conjoint(e)s* devraient produire au notaire des documents pouvant attester leur cohabitation, tels que, par exemple, leurs pièces d'identité, leur bail, leur titre de propriété, leur déclaration fiscale, un compte de taxes foncières ou un compte de services publics. Dans l'éventualité où le couple ne réside pas à la même adresse, des déclarations solennelles ou des documents additionnels devront être produits afin d'attester la vie commune.

11 Selon l'article 12(1) de la *Loi sur le divorce*, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.), le divorce prend effet le 31e jour suivant le jugement qui l'accorde. Si les *conjoint(e)s* étaient uni(e)s civilement plutôt que marié(e)s, le notaire adaptera le texte en conséquence. L'union civile peut être dissoute par déclaration notariée ou par jugement. Voir l'article 521.12 C.c.Q.

12 Selon l'article 521.20 al. 4 C.c.Q., sont des *conjoint(e)s* de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Cette vie commune se présume lorsque ces personnes cohabitent et sont les parents d'un même enfant. Les *conjoint(e)s* devraient produire au notaire des documents pouvant attester leur cohabitation, tels que, par exemple, leurs pièces d'identité, leur bail, leur titre de propriété, leur déclaration fiscale, un compte de taxes foncières ou un compte de services publics. Dans l'éventualité où le couple ne réside pas à la même adresse, des déclarations solennelles ou des documents additionnels devront être produits afin d'attester la vie commune.

stabilité et la solidité de leur relation qu'ils (qu'elles) veulent harmonieuse, heureuse et épanouissante. Ils s'entendent pour dire que la Charte de vie commune s'intègre dans leur vie où elle possède une portée interprétative qui leur sert de norme de référence pour éclairer ou orienter l'interprétation de leurs engagements réciproques.

En somme, les *conjoint(e)s* voient dans la présente **Charte de vie** commune l'expression d'attentes et d'aspirations qu'ils (qu'elles) ont l'un(e) envers l'autre et ensemble en accord avec les valeurs humaines qui définissent leur union.

2. Valeurs fondamentales[13]

Les *conjoint(e)s* expriment ci-après les valeurs fondamentales qui les animent à l'égard de leur relation conjugale (et parentale), énonçant certaines attentes et aspirations qu'ils (qu'elles) entretiennent l'un(e) envers l'autre et ensemble :

À titre d'exemple, voici une formulation faite à la première personne du pluriel recueillie par le notaire[14] :

Nous reconnaissons que notre union repose sur l'amour, la tendresse et le respect mutuel et l'égalité. Nous souhaitons partager avec l'autre non seulement les joies et les bons moments, mais aussi équitablement les responsabilités et les tâches afin d'atténuer les difficultés que la vie comporte.

Nous aspirons à une relation qui favorise notre croissance personnelle et notre apprentissage commun, par l'échange de connaissances, d'expériences et de réflexions enrichissantes. Nous voulons cultiver une stabilité émotionnelle qui

---

13 La conjugalité et la parentalité contemporaine présente des nouveaux modèles de couples et de parents très différents de ceux d'il y a à peine 25 ans. Nous n'avons qu'à penser à certains éléments de la dernière réforme en droit de la famille, notamment la parentalité réalisée grâce à la gestation pour autrui (*Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui*, L.Q. 2023, c. 13), à l'arrivée du régime d'union parentale (*Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instaurant le régime d'union parentale*, L.Q. 2024, c. 22) ou au mariage de conjoints de même sexe il y a 20 ans (*Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil*, L.C. 2005, c. 33).
Dans l'arrêt *M.* c. *H.*, [1999] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a reconnu que la *vie maritale* (ou *vie commune*) reposait sur des liens affectifs, économiques et sociaux réciproques, et non simplement sur le partage d'un domicile. Ainsi, deux personnes peuvent être considérées comme vivant maritalement bien qu'elles puissent ne pas habiter ensemble en permanence, notamment lorsque des raisons pratiques, professionnelles ou personnelles justifient une résidence séparée.
Quels sont les objectifs et les attentes qu'on les *conjoint(e)s* dans le fait de vivre ensemble, ou dans le fait de se marier, ou dans le fait de s'assujettir volontairement au régime d'union parentale? L'énonciation des attentes générales est l'introduction de la Charte de vie commune qui aidera à situer comment les *conjoint(e)s* voient leur relation.

14 L'auteur propose deux approches : L'une à la première personne du pluriel, au « nous », laquelle représenterait l'expression des objectifs et attentes affirmée par les conjoint(e)s recueillis par le notaire. Dans la seconde approche, faite à la troisième personne du singulier, au « il/elle », elle représente plutôt les objectifs et attentes des conjoint(e)s dont l'expression est relatée par le notaire. Ces deux approches s'équivalent, le notaire verra à adopter l'une d'elles en début de rédaction et l'utiliser tout au long de l'acte. Le choix d'une approche sera fortement inspiré par les échanges qu'aura le notaire avec le couple, certains couples étant de fins rédacteurs capables d'exprimer clairement leur pensée qui expriment avec clarté leur pensée, pourra susciter le notaire à privilégier l'approche du « nous » afin de laisser plus de place au choix des mots fait par le couple; alors qu'à d'autres occasions, ce sera le notaire qui se sentira mieux placé pour recueillir les énonciations faite par le couple pour en faire une rédaction plus structurée et organisée. Le présent modèle offre des pistes pour le notaire rédacteur afin qu'il soit au service de ses clients dans l'expression des attentes et aspirations qu'ils (qu'elles) ont l'un(e) envers l'autre et ensemble en accord avec les valeurs humaines qui définissent leur union.

soutienne notre équilibre individuel et conjugal. Nos projets communs, piliers de notre vie conjugale et familiale, seront toujours orientés pour permettre néanmoins à chacun de vivre parallèlement certaines activités seul ou avec des ami(e)s, des proches.

[*Pourrait être une section définie (famille recomposée)*] *Conscients de l'importance du rôle parental, nous désirons offrir à nos enfants, nés d'unions précédentes, un cadre familial empreint de bienveillance, où ils pourront observer et vivre au sein d'une relation familiale recomposée marquée par un amour sain et authentique. Nous souhaitons leur servir de modèles imparfaits, mais cohérents, en leur transmettant des valeurs de respect, d'humanité, de communication et de solidarité. Nous voyons notre famille comme un tout et non comme deux parents avec chacun leurs enfants respectifs, de sorte que notre projet éducatif pour nos enfants mettra l'accent sur ce qui nous uni, nous différencie et nous rassemble.*

[*Pourrait être une section spécifique (secours et assistance mutuelles)*] *Nous nous engageons à veiller à notre sécurité physique et financière, à nous soutenir mutuellement dans les épreuves comme dans les réussites, et à contribuer ensemble au développement de nos habiletés sociales, ainsi que de celles de nos enfants. Notre planification tiendra compte des avoirs de chacun, de nos capacités respectives et des besoins communs.*

[*Pourrait être une section spécifique (empreinte écologique)*] *Nous avons la conviction que la mise en commun nous permet de réduire nos coûts et notre empreinte écologique, tout en dégageant du temps pour améliorer notre qualité de vie et maintenir un équilibre sain entre nos obligations et notre bien-être. Cela répond également à l'importance que nous donnons à un mode de vie responsable.*

[*Pourrait être une section spécifique (fidélité)*] *Nous considérons la fidélité comme une valeur essentielle de notre engagement. Celle-ci ne se limite pas à l'exclusivité de la relation, mais s'exprime également à travers de nombreux gestes du quotidien : des témoignages réguliers de tendresse, une communication sincère et une attention soutenue aux besoins de l'autre.*

À titre d'exemple, voici une rédaction faite à la troisième personne, correspondant alors à des affirmations des conjoint(e)s rapportées par le notaire :

[*Pourrait être une section spécifique (projection dans le temps du projet commun)*] *Les conjoint(e)s ont pour projets communs de fonder une famille, idéalement d'ici les …… prochaines années, compte tenu qu'ils (qu'elles) voient dans le fait d'avoir des enfants alors qu'ils (qu'elles) sont jeunes l'avantage d'avoir l'énergie, la patience, la flexibilité qu'ils (qu'elles) estiment nécessaire pour réussir le projet parental.*

Dans un horizon de …… à …… ans, les conjoint(e)s déclarent que leurs projets communs sont de compléter leur famille et de faire en sorte que l'un(e) d'entre eux (elles) occupe un emploi à mi-temps afin de favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ils (Elles) envisagent également de vivre des vacances annuelles en famille et de réaliser des voyages en couple, notamment à …….. Dans cet échéancier, leur intention est de rénover progressivement leur résidence pour la rendre davantage à leur image. Les conjoint(e)s projettent de pratiquer des activités sportives tant en famille qu'en couple, et d'ajouter un spa dans leur cour arrière.

Dans un horizon plus lointain, les conjoint(e)s souhaitent soutenir financièrement leur(s) enfant(s) dans leur scolarisation post-secondaire de sorte qu'il(s) puissent exercer le métier ou la profession de son (leur) choix et éventuellement quitter le nid familial exempt de dettes d'étude. Cet objectif commun s'ajoute à celui de prendre une retraite en bas âge, de sorte qu'ils (qu'elles) sont conscient(e)s qu'un mode de vie plus modeste (ne pas changer de voiture chaque année, maximiser la mise de

côté d'économies, limiter la surconsommation, faire de bons choix dans des biens durables, etc.) favorisera l'atteinte de cette vision commune.

Ces projets traduisent la volonté des conjoint(e)s de maintenir une vie conjugale et familiale équilibrée, active et harmonieuse.

3. Énonciation des qualités et talents[15]

Chacun(e) des *conjoint(e)s* entend énoncer les qualités et talents qu'il (qu'elle) reconnaît chez l'autre. Par cette affirmation, ils (elles) se déclarent l'un(e) à l'autre, sans équivoque ni artifice, leur reconnaissance de ce qui distingue l'autre dans ce qu'il (qu'elle) a de meilleur à offrir à leur relation conjugale et familiale.

…… attribue à …… les qualités et talents suivants :

- ……

Quant à ……, il (elle) attribue à …… les qualités et talents suivants :

- ……

4. Le domicile et les résidences de la famille[16]

À titre d'exemple :

Les conjoint(e)s s'entendent sur le fait que leur situation financière respective au début de leur relation était marquée par un écart important du patrimoine de chacun(e), notamment parce que …… était déjà propriétaire de ce qui allait devenir la résidence conjugale, de sorte qu'ils (qu'elles) souhaitent permettre à …… d'éventuellement devenir copropriétaire de cet immeuble. Ils (Elles) émettent le souhait qu'à brève échéance, d'ici le prochain renouvellement hypothécaire, des démarches soient entreprises en vue de faire un transfert de droits indivis du droit de propriété de la résidence conjugale à charge par …… d'assumer une portion de la charge hypothécaire affectant l'immeuble. Les

---

15 L'énonciation des qualités et talents de l'autre correspond à une forme d'engagement, écrit, difficilement reniable… à reconnaître ce que l'autre porte en lui (elle) susceptible d'enrichir la relation conjugale et familiale. C'est un engagement à exprimer ouvertement ce qu'on voit de l'autre qui est appelé à nous rendre meilleur et à atténuer nos limites. Cette déclaration faite par écrit oblige chacun(e) des *conjoint(e)s* à réfléchir sérieusement sur ce à quoi il(elle) est prêt à s'engager comme affirmation, afin d'éviter de faire une longue liste non parfaitement assumée des qualités et talents qu'il (qu'elle) a reconnus à son (sa) *conjoint(e)*. Une célèbre locution latine associée aux notaires soutient l'importance de l'écrit : « *Verba volant, scripta manent* » qui signifie « *Les paroles s'envolent, les écrits restent* ». À cet égard, on retrouve aisément sur internet une liste exhaustive de qualités humaines qui pourrait aider les conjoint(e)s à nommer celles qu'ils (qu'elles) reconnaissent à l'autre; proposer une telle liste facilitera l'exercice réflexif pour les *conjoint(e)s* ouvrant la porte à des échanges et à une reconnaissance formelle des talents et qualités de l'autre.

16 À première vue, le choix de la résidence peut paraître anodin. Il commande toutefois une analyse structurée, dès lors qu'il est susceptible d'influer sur plusieurs dimensions de la vie conjugale et familiale. Pensons au mode de détention : par l'un(e) des *conjoint(e)s* uniquement ou en copropriété indivise, en parts égales ou inégales, à quel endroit, ensemble ou chacun chez soi, etc. Autant de paramètres qui appellent une délibération explicite et une entente éclairée entre les parties.
La présence d'enfant constitue également un facteur déterminant quand arrive le temps de choisir le milieu de vie qui facilitera la réalisation du projet éducatif parental, notamment lors du choix de l'école, ou lorsque les enfants sont issus d'unions précédentes. La carrière des conjoints peut affecter le choix possible du lieu de résidence, notamment lorsque le télétravail est possible ou lorsqu'il comporte des déplacements fréquents ou l'établissement en région éloignée ou à l'étranger.

conjoint(e)s conviennent de mettre en place une convention d'indivision pour assurer à …… la protection de son investissement antérieur.

Les conjoint(e)s demeureront chacun(e) propriétaire de leur immeuble respectif, tout en permettant à l'autre de se sentir plus qu'un simple occupant, c'est-à-dire que malgré l'absence de droit de propriété il y aura toujours lieu pour eux (elles) de se consulter et coordonner leurs actions afin d'inclure l'autre dans le processus décisionnel et la gestion des résidences. Lorsque arrivera le moment de disposer de l'un ou l'autre des immeubles, les conjoint(e)s s'entendent sur un principe compensatoire à être établi pour celui (celle) qui ne verrait pas son immeuble avoir fait l'objet du choix fiscal de résidence principale dont la résultante serait un éventuel gain en capital imposable entre les mains de ce (cette) conjoint(e). À cette fin, ils (elles) verront, en temps et lieu, à consulter un spécialiste en fiscalité afin d'être assisté(e) et conseillé(e) en ce qui concerne la meilleure option à considérer et les modalités compensatoires à prévoir.

5. Les enfants : modalités d'un projet parental[17]

À titre d'exemple :

Les conjoint(e)s ont le désir d'avoir des enfants, idéalement deux, lorsqu'ils (lorsqu'elles) auront une certaine stabilité à l'égard de leurs professions respectives. Dans l'éventualité où ils (elles) rencontreraient des difficultés à concevoir, les conjoint(e)s s'entendent dès à présent sur l'opportunité éventuelle d'avoir recours à de la procréation assistée médicalement, puisque leur désir de fonder une famille est un élément central de leur projet conjugal. Ils (Elles) se montrent également ouvert(e)s, en dernier recours, à la possibilité de se tourner vers l'adoption d'un jeune enfant québécois préférablement à une adoption à l'international.

Les conjoint(e)s s'entendent sur l'importance de partager équitablement entre eux (elles) la responsabilité financière liée à la venue de leur(s) enfant(s), de sorte qu'ils (qu'elles) conviennent dès à présent à ce que toutes les dépenses rattachées à leur(s) enfant(s), notamment les frais d'habillement, de loisirs, d'éducation, d'entretien et d'hébergement, seront partagés entre eux au prorata de leurs revenus respectifs et qu'à cette fin un compte bancaire « enfant » sera mis en place dès le constat de la grossesse du premier enfant. Les conjoint(e)s entendent mettre en place ces mesures financières bien que leur organisation financière puisse être différentes à certains égards, telle que plus amplement décrit à l'article 6 ci-après.

---

17 Les enfants, un sujet pour lequel voici des propositions de discussions visant à réduire les risques éventuels de tensions relationnelles et renforcer la vision commune du couple à cet égard :
- Y a-t-il un désir d'avoir ou non des enfants, combien, et selon quelles modalités, le cas échéant;
- Comment prévoient-ils (prévoient-elles) l'organisation matérielle autour de la famille, notamment le partage du congé parental, les implications financières liées à la venue d'un enfant, la conciliation travail-famille. En effet, si l'avènement du régime d'union parentale (*Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instaurant le régime d'union parentale*, L.Q. 2024, c. 22) marque un point tournant quant à la prise en charge d'un enfant comme principale source d'interdépendance familiale, l'absence de discussions entourant les implications financières liées à la venue d'un enfant ne devrait plus avoir lieu d'être afin d'atténuer le risque inattendu d'iniquités voire d'appauvrissement d'un(e) des *conjoint(e)s* vis-à-vis l'autre;
- L'adoption est-elle envisageable, advenant des enjeux de grossesse? Le cas échéant, y a-t-il un lieu d'origine de l'enfant qui importe, en provenance du Québec ou l'adoption à l'international? Le sexe et l'âge de l'enfant à adopter sont-ils des facteurs à considérer?
- Autrement, comment les *conjoint(e)s* entrevoient-ils (entrevoient-elles) la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui? Sont-elles des avenues qui pourraient les interpeller? Dans le contexte d'un couple lesbien, qui porterait l'enfant, quels pourraient être des critères dans le choix du donneur et du mode de procréation?

6. Les enfants : valeurs éducatives

Les conjoint(e)s s'entendent sur le principe que ce ne seront pas les membres de leur famille qui veilleront à l'éducation de leur(s) enfant(s), notamment d'agir comme gardiens des enfants autre qu'occasionnels. Ils (Elles) savent que malgré leurs belles et bonnes intentions, certains membres de leur famille ont une vision éducative divergente de la leur et ils (elles) ne veulent pas qu'eux(elles)-mêmes ou leur(s) enfant(s) se trouve(nt) en porte-à-faux avec ces membres de la famille à l'égard de sujets qui ne regardent qu'eux-mêmes (qu'elles-mêmes) comme parents.

Les conjoint(e)s s'entendent sur certaines valeurs éducationnelles, notamment :

- *Nous reconnaissons que notre enfant (chacun de nos enfants) est un sujet de droits. Nous nous engageons notamment à accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de notre enfant (chacun de nos enfants), à favoriser son (leur) développement physique, affectif, intellectuel et social, à veiller à son (leur) sécurité et à son (leur) bien-être, et à respecter, selon son (leur) âge et sa (leur) maturité, son (leur) droit d'être entendu dans les décisions qui le(s) concernent*[18]*;*
- *Nous adhérons au principe du respect de l'intégrité de notre (nos) enfant(s), c'est-à-dire l'absence de punition corporelle. Nous prônons une éducation basée sur le respect de l'autre, à commencer par notre (nos) enfant(s). Nous convenons de nous outiller pour éduquer adéquatement notre (nos) enfant(s) dans la compréhension des conséquences pour autrui des gestes qui sont posés (ou non posés). Nous sommes conscient(e)s des défis qui s'offrent à nous pour y arriver, et au besoin, nous nous montrons ouvert à chercher le soutien de tiers de confiance, pour nous soutenir sur le plan parental;*
- *La langue d'usage à la maison sera le français. OU Notre (Nos) enfant(s) sera(ont) élevé(s) de façon bilingue, X communiquant avec l'(les) enfant(s) en français alors que Y communiquant avec l'(les) enfant(s) en ……, et ce, afin d'exposer l'(les) enfant(s) à la langue maternelle de chacun de ses (leurs) parents;*
- *Le vécu multiethnique/multiculturel se fera via la nourriture, les amis et les voyages, les conjoint(e)s voulant partager avec leur(s) enfant(s) leurs valeurs d'ouverture sur le monde;*
- *Le choix du milieu scolaire privilégié est l'école publique durant la période primaire, et publique ou privée suivant le parcours de chaque enfant, ses talents, ses désirs, ses besoins;*
- *Les conjoint(s) s'entendent sur l'importance d'une vision commune de l'éducation des enfants et à cet égard favorisent la communication afin de ne pas exposer les enfants à leurs éventuelles divergences de points de vue, s'il y a lieu. Ils (Elles) ont l'intention de faire équipe en multi-tâches (l'aide aux devoirs, assister aux rencontres de parents, implication dans les loisirs/sports de l'enfant, etc.). Ils se veulent constants et cohérents dans leurs décisions et dans leurs gestes éducatifs, visant le développement de l'autonomie dès un jeune âge, prônant le partage de l'autorité parentale, visant l'épanouissement de l'enfant que des parents dans leur projet parental. Les conjoint(e)s se sentent inspiré(e)s par ……, lequel (laquelle) est un modèle éducationnel à suivre, de sorte qu'advenant un éventuel différent entre eux (elles) dans leur projet éducationnel parental, ils (elles) conviennent dès à présent à se tourner vers …… pour les assister dans la régulation de leur entente, voyant ce (cette) dernier (dernière) comme une autorité morale impartiale.*

---

[18] Texte inspiré des articles 3 et 12 de la *Convention relative aux droits de l'enfant*, 20 novembre 1989, 1577 R.T.N.U. 3 (entrée en vigueur le 2 septembre 1990), Can TS 1992 n° 3, lesquels énoncent les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit à l'enfant d'être entendu.

7. Les plans de carrière, la conciliation travail-famille et l'organisation domestique

À titre d'exemple :

Les conjoint(e)s conviennent des principes suivants :

- *On ne peut tout définir à l'avance dans l'organisation domestique du couple (et de la famille). Néanmoins, tout est question d'équité, de sorte que chacun doit participer, à sa mesure, selon les circonstances. Ce principe s'applique pour les conjoint(e)s, mais également éventuellement pour leur(s) enfant(s) qui sera(ont) mis à contribution dans les tâches domestiques parce que c'est une valeur humaine du couple que de s'investir au mieux-être conjugal et familial repose sur la participation équitable de ses membres;*
- *La conciliation travail-famille est un concept large qui peut également inclure l'adaptabilité de l'horaire de travail (être à mi-temps, faire du télétravail, etc.) et de la carrière (accepter ou non une promotion, exercer sa profession près de la maison, etc.) au profit du couple (et de la famille);*
- *L'organisation domestique apporte son lot de charge mentale et les conjoint(e)s en sont conscient(e)s, de sorte qu'ils (qu'elles) s'engagent à toujours demeurer partenaire de l'autre dans le partage de cette charge mentale, cherchant à la réduire constamment, également à être reconnaissant de ce que chacun(e) accompli(e) au quotidien, notamment par des remerciements sincères, le témoignage de marques d'affection sans attente de retour, etc.*
- *La préparation des repas est un moment propice aux échanges, discussions, planifications d'activités, etc., les conjoint(e)s y voient une belle opportunité de partage et de concrétisation du vivre ensemble;*
- *La carrière de chacun(e) est importante et l'une n'a pas plus de valeur que l'autre, au-delà de l'argent, du prestige, du pouvoir. Ainsi, les conjoint(e)s s'entendent pour toujours voir dans l'autre ce qu'il (qu'elle) est et non ce qu'il(elle) a, cherchant à mettre à profit le plein potentiel de chacun. Ils (Elles) conviennent que si à un certain moment la carrière de l'un(e) d'eux (d'elles) était priorisée ou favorisée, par choix, alors dans un souci d'un maintien d'équilibre ils (elles) devront trouver ensemble une façon de réajuster éventuellement afin de favoriser l'épanouissement professionnel de chacun;*
- *Dans l'éventualité où l'un(e) des conjoint(e)s ferait un retour aux études ou suivrait une formation additionnelle se réalisant les soirs et fins de semaine, par exemple, avec pour effet l'obtention d'une hausse de revenus ou d'une promotion de carrière, il est alors convenu à l'avance qu'ils(elles) verront à compenser financièrement le (la) conjoint(e) ayant assumé plus de responsabilités dans l'organisation domestique durant cette période, suivant des modalités à prévoir à tel moment, par exemple le versement d'une prestation compensatoire.*

À titre d'exemple :

Afin d'arriver à équilibrer nos vies, nous veillerons à habiter près de nos lieux de travail, priorisant les activités de famille. Nous sommes ouverts au travail à mi-temps pour un certain temps dans le but de consacrer les soirs et les fins de semaine à la famille.

8. L'organisation financière et le régime d'administration et de détention des biens

À titre d'exemple :

Les conjoint(e)s déclarent avoir toujours maintenu une certaine indépendance financière l'un à l'égard de l'autre, bien qu'il y ait un compte bancaire conjoint à l'égard des dépenses liées à la détention de leur résidence familiale et des dépenses liées à son occupation, de même qu'un autre compte à l'égard des dépenses domestiques

courantes (épicerie, loisirs, vacances, déplacements, internet, etc.). Ils s'entendent pour que la contribution dans ces comptes soit en fonction de leurs revenus respectifs, recalculé annuellement. Ils s'entendent également sur le principe que les choix de dépenses que l'un(e) et l'autre pourrait faire ne devrait jamais mettre à risque la sécurité financière du couple (et de la famille).

Néanmoins, compte tenu qu'ils voient dans leur relation une forme de sécurité pour chacun, ils (elles) conviennent de toujours se supporter financièrement l'un et l'autre dans les aléas de la vie, sans attente de retour. Les conjoint(e)s voient dans leur relation une forme de police d'assurance qu'ils (qu'elles) ne souhaitent pas avoir à utiliser.

À titre d'exemple :

En vue de nous assurer réciproquement une certaine paix d'esprit financière, nous convenons de faire et respecter un budget conjugal (ou familial), de constituer et maintenir un fond commun de réserve ou de prévoyance destiné à parer aux imprévus importants (par exemple, une perte d'emploi, un problème de santé ou une réparation urgente) et maintenir un niveau de vie basé sur nos revenus plutôt que sur l'endettement.

Nous convenons réciproquement de ne pas prendre d'engagement financier majeur, dont l'achat d'un véhicule ou d'un immeuble, le cautionnement ou le prêt d'argent à un proche (communément appelé « love money »), l'emprunt d'une somme dont le remboursement pourrait impacter les projets conjugaux ou familiaux, et ce, sans en avoir préalablement discuté avec l'autre et avoir obtenu une certaine approbation. Nous avons la volonté commune d'assumer conjointement une gestion à haut niveau de nos ressources, de garantir une prévisibilité financière et réduire la charge mentale liée à une insécurité budgétaire pouvant découler des engagements que nous pourrions prendre individuellement qui pourraient impacter notre couple et notre famille.

Afin de sécuriser le couple et la famille à l'égard de situations dramatiques pouvant avoir des conséquences financières néfastes, ensemble nous convenons de souscrire et maintenir une assurance-vie, une assurance maladie grave et une assurance-invalidité au bénéfice de l'autre et, alternativement, au profit éventuel de nos enfants. Telles polices d'assurance feront partie des dépenses du couple et de la famille et feront partie du budget conjugal/familial de manière à être acquitté à même notre patrimoine commun en fonction de nos revenus respectifs.

Nous convenons de faire nos testaments et mandats de protection respectifs, et de les maintenir à jour. Bien que chacun de nous ait la liberté d'établir ses propres volontés indépendamment de l'autre, nous voyons dans la rédaction de ces documents juridiques une continuité de notre engagement mutuel à sécuriser l'avenir financier de notre couple et de notre famille.

9. Les relations familiales et sociales

À titre d'exemple :

Bien que les conjoint(e)s acceptent le soutien, de quelque nature que ce soit, des parents ou autres membres de leurs familles, ils (elles) s'entendent sur les principes suivants :

- *Tout soutien financier ou assistance logistique devra toujours se faire avec l'accord préalable des conjoint(e)s, en respectant les limites avec lesquelles ils (elles) sont confortables (par exemple : gardiennage, aide-ménagère, aide pour faire des travaux sur la maison, aide financière). Ils (Elles) sont conscients que malgré leur bonne volonté, certains membres de leur famille respective peuvent avoir pour mauvaise habitude de vouloir imposer leurs visions ou façon de faire, de sorte que pour préserver une bonne entente il*

importe de s'appuyer l'un(e) et l'autre dans l'expression claire de leur point de vue conjugal et/ou familial;

- *Les conjoint(e)s portent des valeurs familiales fortes et souhaitent que leurs parents et fratrie soient activement présents dans leur vie. Ils (Elles) ont chacun une proximité quasi quotidienne avec ces derniers, se tenant informé(e) de ce qu'ils font et leur offrant de l'assistance au besoin. Ils se visitent régulièrement et lorsque les horaires respectifs le permettent, des activités sont organisées dans une optique de partage, de vécu commun et d'échanges de points de vue;*
- *Toutefois, il importe que la vie conjugale soit prioritaire, ensuite la vie familiale (les enfants du couple), puis la vie familiale et sociale élargie. Ainsi, les conjoint(e)s souhaitent mettre en place, lorsque cela est propice, des modalités pour assurer le respect de ces priorités;*
- *En ce qui concerne les relations amicales exclusives d'un(e) des conjoint(e)s, il est convenu de toujours préserver une distance saine et que les types d'activités soient appropriés afin de ne pas créer de malaise ou de malentendu. Ils (Elles) voient dans les relations amicales individuelles et dans la camaraderie des occasions d'ouverture et de rencontre qui enrichissent leurs vies et élargissent leurs points de vue, de sorte que le couple s'en trouve gagnant. Cependant, tout est dans le dosage, afin de ne pas perdre de vue l'importance du couple et de la famille, en premier lieu.*

À titre d'exemple :

Les conjoint(e)s vivent actuellement des vies professionnelles très différentes …… étant appelé à participer à de nombreux événements sociaux et professionnels alors que …… vit une réalité autre. Bien que …… comprend et accepte que …… sera ainsi appelé à être moins physiquement présent pour le couple et la famille dans le cadre de ces relations sociales et professionnelles, il est entendu entre les conjoint(e)s que …… ne sera pas tenu d'accompagner …… dans ces activités, ce dernier (cette dernière) n'ayant pas d'attente à cet effet et qu'en contrepartie …… accepte les absences de …… et sa participation moindre à certaines activités que …… pourrait réaliser seul(e) ou avec les enfants sans la présence de …….. Les conjoint(e)s s'engagent toutefois mutuellement pour que les relations sociales et professionnelles n'entravent pas le sain équilibre de vie du couple et de la famille, et que si cela survenait, ils (elles) veilleraient à faire les réajustements appropriés pour y remédier.

À titre d'exemple :

Nous ne voulons pas être des aidants naturels à plein temps. Bien que nous comptions être des supports à l'égard de nos parents vieillissant et en perte d'autonomie, nous n'aspirons pas à ce que ces derniers viennent éventuellement habiter le domicile conjugal (familial) pour une longue période ou de façon permanente, de sorte que nous convenons alors de demander de l'aide extérieure et de partager la responsabilité avec notre fratrie. Ce qui précède ne doit pas s'interpréter comme une absence de bienveillance et de sensibilité à l'égard de nos parents, ou de tous autres proches, dans le besoin, mais se veut une priorisation relationnelle et d'investissement de temps, d'énergie et de ressource au profit de notre propre noyau familial.

À titre d'exemple, cela aurait pu être une vision contraire :

Il est de nos valeurs fondamentales qui nous définissent comme couple le soutien de nos proches. Comme corollaire, dès à présent, nous nous témoignons ce désir d'être là, au besoin, le temps venu, au profit de nos parents et nos familles. Avec le temps, nous sommes conscient(e)s que nous pourrions être appelé(e)s à supporter nos parents vieillissants et en perte d'autonomie, ce qui pourrait se matérialiser par leur hébergement dans le domicile conjugal (familial) pour une longue période, voire de façon permanente. Afin de garder un certain équilibre de vie, nous convenons

toutefois de ne pas porter seul(e) cette responsabilité, notamment en demandant de l'aide extérieure auprès de notre fratrie et en partageant avec eux certaines responsabilités.

10. La religion[19]

À titre d'exemple :

Les conjoints faisant chacun partie d'une branche différente de l'Islam, étant musulmans sunnite et chiite, ils sont conscients des défis qui les attendent dans l'exercice de leur foi, dans leurs rapports familiaux et sociaux et dans l'éducation de leurs enfants éventuels. Néanmoins, chacun d'eux entend être un soutien et un rempart pour l'autre face aux adversités qu'ils pourraient rencontrer par des personnes ou groupes de personnes montrant moins d'ouverture à leurs différences. Ainsi, ils entendent que chacun pourra exercer les divers rites et prières propres à sa confessionnalité, tout en respectant l'exercice que l'autre fera de son côté. Ils veilleront à exercer leur foi avec l'accompagnement et le soutien spirituel d'un imam qui se montre ouvert à leur différence, respectueux de leur croyance et qui agira comme facilitateur auprès de leur famille et de leur communauté, de manière à ne pas les placer en porte-à-faux.

11. Les animaux de compagnies[20]

À titre d'exemple :

Les *conjoint(e)s* témoignent de l'importance qu'ont toujours eu les animaux de compagnie dans leur vie respective.

---

19 D'une importance très variable d'un couple à l'autre, la religion, la spiritualité, la confessionnalité et les croyances et leur pratique mérite d'amener un échange de points de vue, faute de quoi il y a un réel potentiel de source de conflits. Les *conjoint(e)s* entendent-ils(elles) vivre et pratiquer leurs croyances individuellement, en couple et/ou en famille? Quelle sera l'incidence sur le couple et la vie familiale? Le cas échéant, qui assumera la responsabilité de l'éducation religieuse des enfants? À quel moment les enfants auront-ils la liberté de décider de l'exercice ou non de leur foi et/ou croyance, et quelle est la vision que les *conjoint(e)s* ont de l'accompagnement et du soutien réflexif escompté à offrir à leurs enfants à l'égard de cette confirmation, exercice nuancé ou négation philosophique et/ou religieuse de ces derniers? Lorsque la confessionnalité est différente, comment chacun(e) des *conjoint(e)s* entrevoit-il(elle) la conciliation de leur foi et/ou croyances et l'exercice de celles-ci par chacun(e)? Évidemment il peut y avoir de nombreux autres cas de figure pour lesquels le notaire peut accompagner ses clients à nommer et définir sa réalité.

20 Il s'avère que pour de nombreuses personnes le vécu avec des animaux de compagnie prend une place prépondérante dans leur vie, ce qui a pour effet que lors d'une rupture conjugale ce sujet tend à prendre plus d'importance que jadis. D'ailleurs, la jurisprudence récente reconnaît progressivement la possibilité d'aménager la garde ou la possession d'un animal de compagnie lors d'une rupture conjugale, bien que le litige demeure généralement analysé à l'aune du droit des biens. Ainsi, dans *Fortier* c. *Geoffroy-Béliveau*, 2024 QCCQ 2809, la Cour du Québec a ordonné une possession alternée d'un chien entre les ex-conjoints copropriétaires à titre de mesure de sauvegarde. Dans *Boucher* c. *Cadorette*, 2025 QCCQ 1102, le tribunal rappelle que l'attribution de la propriété n'exclut pas nécessairement des modalités de partage des contacts, la conduite du propriétaire devant être appréciée à la lumière de l'article 898.1 C.c.Q. qui reconnaît les animaux comme êtres doués de sensibilité. Enfin, dans *Droit de la famille — 251080*, 2025 QCCS 2859, la Cour supérieure confirme que la propriété demeure un facteur déterminant, mais qu'une approche globale tenant compte du bien-être et des impératifs biologiques de l'animal peut être retenue dans l'analyse. Il devient donc avisé d'avoir une conversation avec les clients pour identifier leurs visions respective et commune à l'égard de la possession et de la garde d'animaux de compagnie.

Ils sont actuellement conjointement propriétaires d'un chat de race sibérien prénommé Zorro, né le ……, qu'ils ont acquis le …… de ……, ayant un certificat ……

Zorro est considéré comme un membre de la famille, aimé et chéri par les *conjoint(e)s*, mais également par leur famille élargie laquelle veille sur lui lors des vacances du couple ou d'une absence prolongée. Les *conjoint(e)s* ont souscrit une assurance-maladie pour couvrir les frais de traitements vétérinaires, laquelle fait partie des dépenses conjugales assumées par eux(elles) en proportion de leurs facultés respectives, tout comme les autres frais liés à la garde de *Zorro*.

Les *conjoint(e)s* conviennent, dès à présent, de leur intention d'assumer ensemble, de manière partagée et égale, la garde de *Zorro*, advenant leur rupture conjugale, et de continuer d'en assumer conjointement la charge financière. »

12. Les implications sociales

Les *conjoint(e)s* estiment que l'implication sociale fait partie de leur ADN et que cette valeur figure dans les motifs qui les unit l'un à l'autre. À cet égard, ils (elles) conviennent de continuer d'accorder temps, ressources et énergie pour que chacun(e) puisse s'engager dans une ou des causes qui lui est chère, tout en s'assurant que cela ne vienne pas compromettre les projets conjugaux et familiaux.

Les *conjoint(e)s* conviendront annuellement (ou aux deux (2) ans) de l'implication sociale que chacun d'eux(elles) entend prendre, du temps, des ressources et énergie qui y seront consacrés, à la suite d'un échange entre eux (elles) à cet effet, de manière que consensuellement ils (elles) orchestrent tel engagement dans l'agenda du couple (et/ou de la famille). Ils (Elles) s'entendent que l'implication sociale doit se concilier avec les autres engagements que le couple (et/ou la famille) pourrai(en)t avoir et ne pas être prioritaire aux autres choix qui pourraient être souscrits dans le temps. Advenant qu'une implication ne cadre pas ou ne cadre plus avec d'autre(s) priorité(s) du couple (et/ou de la famille) chacun(e) des *conjoint(e)s* se sent moralement lié(e) de réajuster son niveau d'engagement social afin de maintenir cet équilibre.

13. La procédure de suivi et de réévaluation

13.1 Processus de communication et d'échanges[21]

À titre d'exemple :

Les conjoint(e)s s'entendent sur l'importance de la communication entre eux (elles), des échanges et d'une recherche de stabilisation de leur relation. À cet égard, ils (elles) émettent le souhait suivant :

Nous convenons de nous efforcer à nous donner des rendez-vous « galants » pour échanger sur notre vie de couple et de famille, sur nos projets, nos attentes, notre budget, nos frustrations et nos bons coups. Idéalement, ces rencontres se tiendront en milieu neutre, hors de la présence des enfants et amis, et auront lieu sur une base

[21] Inspiré de la formule « If you cannot measure it, then it is not science » de Lord Kelvin dans *Popular Lectures and Addresses* (1889) 1 « Electrical Units of Measurement », présentée lors d'une conférence prononcée devant la Institution of Civil Engineers le 3 mai 1883, cet engagement moral que pourrait se donner les *conjoint(e)s* de maintenir un canal de communication entre eux en prévoyant de manière périodique des rencontres de discussion et d'échanges entre eux en vue de se donner un mécanisme de stabilisation relationnel. Cet engagement, bien que strictement moral, cherche à démontrer la volonté du couple à être proactif dans le maintien de la relation de confiance qui règne entre eux (elles) et que pour y arriver chacun doit pouvoir verbaliser à l'autre son ressenti dans le vécu quotidien des enjeux conjugaux et familiaux, afin de permettre les réajustements nécessaires, au besoin et en temps opportun, de leurs attentes et aspirations relationnelles individuelles et communes.

(bihebdomadaire, mensuelle, trimestrielle). À moins d'une situation exceptionnelle, nous chercherons à respecter ces rendez-vous, lesquels se voudront empreints de respect, d'écoute, de partage, de confiance et d'ouverture. Nous sommes conscients que pour établir et maintenir une relation de confiance, chacun doit pouvoir communiquer à l'autre les enjeux fondamentaux de notre vie de couple et de famille, de sorte que puisse jaillir l'expression claire de nos attentes et aspirations relationnelles.

13.2 Révision périodique[22]

Les ***conjoint(e)s*** reconnaissent que la présente Charte de vie commune est établie en fonction de leur situation actuelle, des prévisions raisonnables qui peuvent être faites sur la base de cette situation et de la législation actuelle. Ils (Elles) reconnaissent qu'une évolution dans leur situation ou qu'un changement dans l'état du droit pourrait affecter l'équilibre des engagements personnels et mutuels qu'ils (qu'elles) ont souscrits dans le cadre de la présente Charte.

Dans un souci d'actualisation dynamique relationnelle, les ***conjoint(e)s*** s'entendent pour être accompagné(e)s et conseillé(e) par un(e) notaire de leur choix, lorsque surviendra un événement significatif dans leur relation, notamment l'arrivée d'un enfant, un changement de domicile ou de travail, la réception d'une somme ou d'un bien d'importance, minimalement à tous les ……[23] ans à compter de la

---

22 Le notaire à avantage à suggérer aux *conjoint(e)s* un engagement de leur part à réévaluer périodiquement leur situation juridique de sorte que leur contrat conjugal (de mariage, d'union civile, d'union de fait ou d'union parentale) soit toujours représentatif de leur vécu et leur volonté. Dans son ouvrage ***Le contrat de mariage réinventé : Perspectives socio juridiques pour une réforme***, le professeur Roy, citant Ian R. Macneil, rappelle qu'en matière d'échanges relationnels, la signature d'un contrat marque le début de la relation et non la fin (voir la note i à la p. 371). Il y a donc intérêt à se réserver une période plus ou moins importante pour revoir l'ensemble des étapes déjà effectuées. La Charte de vie commune, comme contrat relationnel, se distingue du contrat transactionnel auquel le notaire est habitué, par son caractère ouvert et évolutif qui le rend dynamique tout comme peut l'être la relation des parties prenantes elle-même.
Une clause proposée se retrouve dans les modèles d'actes de contrat de mariage, contrat d'union civile et convention régissant les relations entre conjoints de fait (voir ***Contrat de mariage antérieur à la célébration***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 1.1, Montréal, CAIJ, 2025 (en ligne); ***Contrat de mariage postérieur à la célébration***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 1.2, Montréal, CAIJ, 2025 (en ligne); ***Contrat d'union civile antérieur à la célébration***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 6.1, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015 (en ligne); ***Contrat d'union civile postérieur à la célébration***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 6.2, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015 (en ligne); ***Convention régissant les relations entre conjoints de fait***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 2, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015 (en ligne), est tirée, avec certaines modifications, de : Alain ROY, « Des contrats de mariage innovateurs », (1995) 98-1 *R. du N.* 64, 85 (en ligne). La portée de cette clause doit être bien comprise des *conjoint(e)s*. Il ne s'agit pas d'une clause de style ou d'un simple devoir moral, dépourvu d'effet normatif. Il existe un risque qu'un tribunal s'en réclame pour réviser le contrat, en tout ou en partie, dans la mesure où il constaterait que la relation n'a pas évolué conformément aux attentes des parties. Cela pourrait avoir pour effet possible d'importer la logique de la common law en matière de conventions matrimoniales prénuptiales. Cette clause devrait être utilisée ou modulée en fonction des effets normatifs que souhaitent lui donner les *conjoint(e)s*. Voir *Hartshorne* c. *Hartshorne*, [2004] 1 R.C.S. 2004. Voir aussi Miriam GRASSBY, « Nouveau regard sur les contrats de mariage au Québec à la lumière de l'arrêt Hartshorne », dans S.F.P.B.Q., vol. 292, *Développements récents en droit familial (2008)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 45 (en ligne). Compte tenu qu'il peut survenir des situations où, par exemple, les *conjoint(e)s* seraient régi(e)s par un régime légal matrimonial, nous estimons alors à propos de suggérer d'inclure ladite clause proposée. *A contrario*, si les *conjoint(e)s* sont sujets à un contrat conjugal comportant déjà la clause proposée, alors il n'y aurait pas lieu de suggérer la répéter dans la Charte de vie commune.

23 Par expérience, nous suggérons aux cinq ans, période ni trop longue ni trop courte entre les rencontres de suivi.

date des présentes. Ils conviennent d'être attentifs (attentives) à ces événements susceptibles de requérir un examen juridique de leur situation conjugale et familiale, d'adopter une approche proactive dans la stabilisation de leur relation de sorte que si des modifications deviennent appropriées, elles puissent être apportées en temps utile.

Les frais des consultations seront à leur charge commune, en fonction de leurs revenus respectifs.

14. La procédure de résolution de problèmes

14.1 Régulation des rapports conjugaux

À titre d'exemple :

Conscient(e)s que la vie n'est pas parfaite, et que nous ne le sommes pas non plus, nous reconnaissons l'importance de la bienveillance et de l'humilité dans notre relation. Nous avons la conviction qu'il s'agit d'une marque de confiance que de ne pas se placer systématiquement en position défensive lorsqu'une erreur survient, et d'avoir la capacité de reconnaître ses torts, d'en tirer des leçons et de poser des gestes concrets de réparation et de croissance.

Cette déclaration illustre nos intentions sincères et notre volonté commune de bâtir une relation durable, fondée sur le respect, la confiance et la collaboration.

Nous reconnaissons qu'au cours de notre union, certains aspects fonctionnels de notre vie commune, notamment l'organisation des responsabilités et des tâches, la prise de décisions, la gestion des affaires financières ainsi que la conciliation des points de vue respectifs, de même que certaines aspirations dans notre relation conjugale, tels l'amour, la sexualité, la connivence psychologique, sont susceptibles de constituer tant des sources d'épanouissement, de satisfaction et de bonheur que, dans certaines circonstances, des sources d'insatisfaction, de différends ou de conflits.

Aussi, dans notre quête commune vers l'épanouissement personnel et conjugal, nous convenons de consulter, au besoin, un tiers de notre choix[24], afin d'être conseillé(e)s et assisté(e)s dans la régulation de nos rapports conjugaux, aussi bien personnels que patrimoniaux. Nous exprimons notre désir de résoudre informellement nos éventuels différends par voie de discussions et d'ouverture, de conciliation, de pourparlers, d'ajustements et de recherche mutuelle de solutions, et ce, avant d'envisager une démarche de médiation familiale. Nous prenons l'engagement l'un(e) envers l'autre de nous montrer ouvert(e) au dialogue et de ne pas nous placer dans une approche défensive lorsqu'il nous sera demandé d'avoir recours au présent processus de régulation compte tenu de l'objectif louable derrière celui-ci, soit la consolidation de la stabilité de notre relation.

Les frais afférents à cette démarche, le cas échéant, seront à la charge commune, en fonction de nos revenus respectifs[25].

---

[24] Cela peut être un ami, un parent, un professionnel, une personne déterminée ou déterminable, que les conjoint(e)s estiment impartial, avec une certaine autorité morale. Cette personne pourra jouer un rôle conciliateur auprès du couple pour l'assister dans la régulation de cette problématique particulière liée au comportement de l'un(e) d'eux (d'elles). Cette démarche n'a pas un objectif de recherche de culpabilité étant plutôt axée vers une recherche de pistes de solution, parfois elle peut également mener vers une thérapie conjugale ou familiale que les conjoint(e)s souhaiterons entreprendre.

[25] Puisque le processus de régulation proposé n'en est pas un règlementé comme celui de la médiation familiale, les conjoint(e)s peuvent donc convenir entre eux (elles) de la répartition des coûts. Cela pourrait également être un partage des coûts en parts égales ou selon un pourcentage autre que le couple pourrait convenir à l'avance.

14.2 Médiation familiale[26]

Dans la continuité de cette vision de régulation de nos rapports conjugaux, s'il advenait que nous soyons dans une impasse, nous exprimons notre préférence de la médiation familiale comme mode de gestion des différends, avant tout recours aux tribunaux, de manière à atténuer certains désaccords ou différends pouvant naître à l'égard notamment de l'interprétation ou de l'application de la présente Charte de vie commune, de même que de tout litige pouvant nous opposer lors d'une éventuelle rupture de notre union.

Nous convenons que les frais afférents à telle médiation seront assumés conjointement, et ce, en fonction de nos revenus respectifs à cette époque[27].

Conclusion

Les *conjoint(e)s* déclarent avoir fait individuellement et conjointement l'exercice réflexif ayant mené à la rédaction de la présente Charte de vie commune, soutenu(e)s et accompagné(e)s par le notaire instrumentant.

Ils (Elles) sont pleinement conscient(e)s du dynamisme de leur relation et des rapports qu'ils (qu'elles) entretiendront l'un(e) l'autre, avec leur(s) enfant(s) et avec leurs familles et la communauté en générale. Ils (Elles) ont la conviction qu'au point de vue relationnel et conjugal, rien n'est définitif et qu'au contraire, les attentes et aspirations entre deux personnes sont dynamiques et demandent à évoluer au même rythme que les acteurs (actrices) qui les ont inspirées. Ainsi, les *conjoint(e)s* prennent l'un(e) envers l'autre l'engagement moral de toujours collaborer à l'énonciation et la conscientisation de leurs valeurs humaines, à veiller au respect de leurs attentes et limites respectives et communes, et à toujours être soucieux (soucieuses) de chercher de concert à consolider la stabilité de leur relation.

DONT ACTE ……

---

26 Une clause proposée se retrouve dans les modèles d'actes de contrat de mariage, contrat d'union civile et convention régissant les relations entre conjoints de fait (voir ***Contrat de mariage antérieur à la célébration***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 1.1, Montréal, CAIJ, 2025 (en ligne); ***Contrat de mariage postérieur à la célébration***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 1.2, Montréal, CAIJ, 2025 (en ligne); ***Contrat d'union civile antérieur à la célébration***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 6.1, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015 (en ligne); ***Contrat d'union civile postérieur à la célébration***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 6.2, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015 (en ligne); ***Convention régissant les relations entre conjoints de fait***, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Famille », Document nº 2, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015 (en ligne). Compte tenu qu'il peut survenir des situations où, par exemple, les *conjoint(e)s* seraient régi(e)s par un régime légal matrimonial, nous estimons alors à propos d'inclure ladite clause proposée. A contrario, si les *conjoint(e)s* sont sujets à un contrat conjugal comportant déjà la clause proposée, alors il n'y aurait pas lieu de la répéter dans la Charte de vie commune.

27 Article 424 C.p.c. Néanmoins, les conjoint(e)s peuvent convenir d'une répartition différente des coûts, notamment un partage en parts égales ou selon un pourcentage autre qu'ils (qu'elles) pourrait convenir à l'avance.